

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2385/2538

นาย สิริพงศ์ โชคชัยเจริญพร
นาย อยู่สวัสดิ์ อัครนิบุตร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 243 (2), มาตรา 247

ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การยังฟังไม่ได้เป็นยุติว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็ค
พิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายศาลชั้นต้นจะต้องกำหนดประเด็นข้อพิพาทลงไว้ว่าโจทก์
เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และให้คู่ความนำพยานหลักฐานมา
สืบตามประเด็นดังกล่าวต่อไปดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา183วรรคสองบัญญัติไว้การที่ศาลชั้นต้นงดชี้สองสถานไม่กำหนดประเด็นข้อ
พิพาทตามข้อต่อสู้ของจำเลยและให้รอฟังคำพิพากษาโดยไม่ต้องสืบพยานเป็นการไม่
ชอบ

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เป็น ผู้สั่งจ่าย เช็คธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด
สาขา สามเสน จ่ายเงิน 630,000 บาท ชำระหนี้ แก่ นางสาว อรศรี จรรย์เวโรจน์ศิริ
แล้ว นางสาว อรศรี นำ เช็ค มา แลก เงินสด จาก โจทก์ โจทก์ จึง เป็น ผู้ทรงเช็ค
โดยชอบ ด้วย กฎหมายเมื่อ เช็ค ถึง กำหนด ชำระ ธนาคาร ตามเช็ค ปฏิเสธ การ
จ่ายเงิน ขอให้ บังคับจำเลย ชำระ เงิน ตามเช็ค และ ดอกเบี้ย เป็น เงิน 651,100

บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 630,000 บาท นับ ถัด
จากวันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า นาง อรศรี จรรย์เวโรจน์ศิริ มิได้ นำ เช็กพิพาท ไป แลก
เงินสด จาก โจทก์ แต่ เอา เช็กพิพาท ให้ โจทก์ รับ สมอ้าง ว่า เป็นผู้ทรงเช็ก ฟ้อง
เรียกเงิน จาก จำเลย โจทก์ จึง ไม่ใช่ ผู้ทรงเช็ก พิพาทโดยสุจริต ย่อม ไม่มี มูลหนี้
ที่ จะ เรียกร้อง ให้ จำเลย ชำระ เงิน ตามเช็กขอให้ ยกฟ้อง

วันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้น เห็นว่า คดี พอ วินิจฉัย ได้ แล้วไม่จำต้อง สืบพยาน
จึง ให้ คู่ความ รอ ฟัง คำพิพากษา โดย ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน
ตามเช็ก จำนวน 630,000 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่
วันที่ 2 มกราคม 2534 จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ ให้ แก่ โจทก์ ดอกเบี้ย คิด ถึง วันฟ้อง
ให้ ไม่เกิน 21,100 บาทตาม ที่ โจทก์ ขอให้ จำเลย ใช้ ค่าฤชาธรรมเนียม แทน
โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่าข้อเท็จ
จริง ฟังได้ ยุติ ตาม คำฟ้อง และ คำให้การ ว่า โจทก์ เป็น ผู้ทรงเช็กพิพาท โดยชอบ
ด้วย กฎหมาย แล้ว หรือ ว่า มี คดี ยัง มี ประเด็น ข้อพิพาทที่ คู่ความโต้เถียง ข้อ
เท็จจริง กัน อยู่ ซึ่ง ศาลชั้นต้น จะ ต้อง กำหนดประเด็น ข้อพิพาท ลง ไว้ และ ให้ คู่
ความ นำพยาน หลักฐาน มา สืบ ตาม ประเด็นต่อไป เห็นว่า คำฟ้อง โจทก์ กล่าวอ้าง
ว่า โจทก์ เป็น ผู้ทรงเช็ก พิพาทโดยชอบ ด้วย กฎหมาย โดย นางสาว อรศรี มอบ

เช็คพิพาท แก่ โจทก์ ใน การ แลก เอา เงินสด จาก โจทก์ นั้น จำเลย ไม่ได้ ยอมรับ
ข้ออ้าง ของ โจทก์ดังกล่าว แต่อย่างใด โดย จำเลย ให้การ ปฏิเสธ ว่า นางสาว อรศรี
มิได้ เอา เช็คพิพาท แลก เงินสด จาก โจทก์ หาก แต่ เอา เช็ค ให้ โจทก์ รับ สมอ้าง
เป็น ผู้ทรง ฟ้อง จำเลย โจทก์ จึง ไม่ใช่ ผู้ทรงเช็ค พิพาท โดยสุจริตไม่มี มูลหนี้ ที่
จะ เรียกร้อง ขอให้ ยกฟ้อง ดังนั้น ข้อเท็จจริง ตามคำฟ้อง และ คำให้การ จึง ยัง
ฟังได้ ไม่ ยุติ ว่า โจทก์ เป็น ผู้ทรงเช็ค พิพาทโดยชอบ ด้วย กฎหมาย ศาลชั้นต้น
จะ ต้อง กำหนด เป็น ประเด็น ข้อพิพาท ไว้ ว่าโจทก์ เป็น ผู้ทรงเช็ค พิพาท โดย
ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ และ ให้ คู่ความ นำพยาน หลักฐาน มา สืบ ตาม ประเด็น
ดังกล่าว ต่อไป ดัง ที่ ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 183 วรรค
สอง บัญญัติ ไว้ ฉะนั้น การ ที่ศาลชั้นต้น งดชี้สองสถาน ไม่ กำหนด ประเด็น ข้อ
พิพาท ตาม ข้อต่อสู้ของ จำเลย สั่ง ให้ คู่ความ รอ ฟัง คำพิพากษา โดย ไม่ต้อง สืบ
พยาน แล้ว ฟังข้อเท็จจริง ว่า โจทก์ เป็น ผู้ทรงเช็ค พิพาท โดยชอบ ด้วย กฎหมาย
พิพากษาให้ จำเลย ชำระ เงิน ตามเช็ค พร้อม ดอกเบี้ย แก่ โจทก์ และ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน มา นั้น จึง ไม่ชอบ ด้วย กระบวนพิจารณา ตาม บท กฎหมาย ดังกล่าว
ฎีกา ของ จำเลย ฟังขึ้น

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลล่าง ทั้ง สอง และ คำสั่งศาล ชั้นต้นตาม รายงาน
กระบวนพิจารณา ฉบับ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2534 นั้น เสียให้ ศาลชั้นต้น ดำเนิน
กระบวนพิจารณา ใหม่ ทำการ ชี้สองสถาน กำหนด ประเด็นข้อพิพาท ตาม ข้อต่อสู้
ใน คำให้การ จำเลย แล้ว ให้ คู่ความ นำพยาน หลักฐานมา สืบ ตาม ประเด็น ที่
กำหนด ไว้ ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียม ชั้นอุทธรณ์และ ฎีกา ให้ รวม สั่ง เมื่อ มี คำ
พิพากษา ใหม่

(สุนพ กীরติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ